

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4950/2540

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ณรงค์ นกวิเชียร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 138 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.อ. มาตรา 92 (2), มาตรา 96 (2), มาตรา 195, มาตรา 213, มาตรา 225

ที่จำเลยที่1ฎีกาว่าไม่ได้กระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอ้างเหตุพยานโจทก์ที่นำสืบมาฟังไม่ได้ว่าอาวุธปืนที่จำเลยที่1มีไว้ใช้ยิงได้หรือไม่จึงฟังไม่ได้ว่าเป็นอาวุธปืนตามกฎหมายจำเลยที่1จึงไม่มีความผิดนั้น ปัญหาว่าอาวุธปืนใช้ยิงได้หรือไม่เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ปัญหาตามที่จำเลยที่1ฎีกาว่า จำเลยที่1ไม่ได้กระทำความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยอ้างเหตุว่าขณะที่เจ้าพนักงานเข้าตรวจค้นและจับกุมพวกลักลอบเล่นการพนันนั้นเจ้าพนักงานตำรวจไม่มีหมายค้นและหมายจับจึงไม่อาจตรวจค้นและจับกุมได้จำเลยที่1ขัดขวางการจับกุมไม่มีความผิดแม้ปัญหานี้จำเลยที่1ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่ที่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา195วรรคสองประกอบด้วยมาตรา225 ในขณะที่เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนันเจ้าพนักงานตำรวจไม่มีหมายค้นและหมายจับแต่เห็นว่าการเล่นการพนันเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าหากไม่เข้าตรวจค้นและจับกุมทันทีตามที่พลเมืองดีแจ้งผู้ต้องหาอาจหลบหนีไปได้เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งจึงตรวจค้นในเวลากลางคืนได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา92(2)ประกอบด้วยมาตรา96(2)การกระทำของเจ้า

พนักงานตำรวจเป็นการตรวจค้นและจับกุมผู้เล่นการพนันโดยชอบด้วยกฎหมายการ
ที่จำเลยที่1ขัดขวางการจับกุมโดยใช้มือตีผู้เล่นการพนันให้ออกไปจึงมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา138วรรคหนึ่ง การปรับบทความผิดและลงโทษจำเลย
ที่1เป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีแม้จำเลยที่2ไม่ได้ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษา
ตลอดถึงจำเลยที่2ด้วยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา213ประกอบมาตรา225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289,
138, 140, 80, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 138 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 140 วรรคหนึ่งฐานร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ จำคุกคนละ 1 ปี และจำเลยที่ 1 มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและ
สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 ฐานมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียน
ของเจ้าพนักงานไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน รวม
โทษจำเลยที่ 1 จำคุก1 ปี 6 เดือน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยที่ 2 เป็นเงิน 5,000 บาท อีกสถาน
หนึ่ง โทษจำคุกจำเลยที่ 2 ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,
30 และจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 70 วรรคสาม
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาประการแรกว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำความ
ผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอ้างเหตุพยานโจทก์ที่
นำสืบมาฟังไม่ได้ว่าอาวุธปืนที่จำเลยที่ 1 มีไว้ใช้ยิงได้หรือไม่ จึงฟังไม่ได้ว่าเป็นอาวุธ
ปืนตามกฎหมายจำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดนั้น เห็นว่า อาวุธปืนที่ใช้ยิงได้หรือไม่
เป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง คดีข้อหานี้ศาลชั้นต้นจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 6 เดือน ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกา
ข้อนี้มาจึงไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ จำเลยที่ 1 ฎีกาประการต่อมาว่าจำเลยที่ 1
ไม่ได้กระทำความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยอ้างเหตุว่าขณะที่เจ้าพนักงาน
เข้าตรวจค้นและจับกุมพวกลักลอบเล่นการพนันนั้น เจ้าพนักงานตำรวจไม่มีหมาย
ค้นและหมายจับจึงไม่อาจตรวจค้นและจับกุมได้ จำเลยที่ 1 ขัดขวางการจับกุมไม่
เป็นความผิด ปัญหาจำเลยที่ 1 ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา
225 ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาต้อง
ฟังข้อเท็จจริงตามศาลอุทธรณ์ ซึ่งฟังว่าในขณะที่เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหา

ลักลอบเล่นการพนัน เจ้าพนักงานตำรวจไม่มีหมายค้นและหมายจับ แต่เห็นว่าการ
เล่นการพนันเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้าหากไม่เข้าตรวจค้นและจับกุมทันทีตามที่
พลเมืองดีแจ้ง ผู้ต้องหาอาจหลบหนีไปได้เป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง จึงตรวจค้นในเวลา
กลางคืนได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 92(2) ประกอบด้วยมาตรา 96(2) การกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจเป็นการ
ตรวจค้นและจับกุมผู้เล่นการพนันโดยชอบด้วยกฎหมายการที่จำเลยที่ 1 ขัดขวาง
การจับกุมโดยใช้มือดึงผู้เล่นการพนันให้ออกไป จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 138 วรรคหนึ่งเท่านั้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า มีเหตุ
ควรขอการลงโทษจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งความผิด ที่ศาล
อุทธรณ์ไม่ขอการลงโทษให้จำเลยที่ 1 นั้นเหมาะสมแล้ว แต่การกำหนดโทษให้จำคุก
จำเลยที่ 1 ไว้มีกำหนด 1 ปี เห็นว่าหนักเกินไปสมควรแก้ไขให้เหมาะสมแก่
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดซึ่งการปรับบทความผิดและลงโทษ
จำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ฎีกา ศาลฎีกา
ก็มีอำนาจพิพากษาลดลงถึงจำเลยที่ 2 ด้วยไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
138 วรรคหนึ่ง, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม ความผิดฐานต่อสู้ขัด
ขวางเจ้าพนักงาน จำคุก 6 เดือน ความผิดฐานมีอาวุธปืน จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก
จำเลยที่ 1 มีกำหนด 12 เดือน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 138 วรรคหนึ่ง, 83 จำคุก 6 เดือน ปรับ 1,000 บาทโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ให้
รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29, 30 ข้อหานอกจากนี้ให้ยก

(สมปอง เสนเนียม-จรัญ หัตถกรรม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ